PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO ACADÊMICO HERBERT DE SOUSA (CAHS) - Nº 01/2026

São Paulo, 20 de outubro de 2026

I. RELATÓRIO

O Conselho Fiscal do Centro Acadêmico Herbert de Sousa (CAHS), no uso de suas atribuições estatutárias previstas no Título II, Capítulo II, Seção III do Estatuto Social, reuniu-se, a pedido da Presidência e da Tesouraria da entidade, para analisar a documentação, os extratos bancários e os registros de comunicações apresentados em 19 de outubro de 2026, referentes a inconsistências nas movimentações financeiras da entidade.

Apurou-se que, em razão da irregularidade cadastral do CNPJ do CAHS ao longo do mandato da gestão "Sankofa", impossibilitando a abertura de conta em nome da Pessoa Jurídica, optou-se pela utilização provisória de uma conta bancária de Pessoa Física vinculada a um dos membros da Diretoria Executiva (Secretário-Geral/Co-presidente), o que por si só já apresenta risco operacional e financeiro.

A análise das evidências documentais **demonstrou a ocorrência de mistura entre recursos da entidade e verbas do titular da conta, restrições temporárias de acesso ao aplicativo bancário por parte da Presidência, além de morosidade na prestação de esclarecimentos contábeis.**

II. FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DOS FATOS

O Conselho Fiscal consolida suas considerações jurídico-estatutárias nos seguintes eixos analíticos:

1. Violação da Autonomia Patrimonial e Confusão Financeira

A utilização continuada de conta bancária de titularidade pessoal afronta expressamente o Princípio da Autonomia Patrimonial (art. 46, I, do Estatuto Social), segundo o qual o patrimônio da entidade não se confunde, sob qualquer hipótese, com o de seus dirigentes.

Constatou-se a utilização temporária de recursos do CAHS para a cobertura de transações de cunho privado do gestor titular, seguidas de reposições posteriores. Assim como a utilização da conta para a realização de operações bancárias e recebimento de proventos de cunho pessoal. Embora o fluxo de ressarcimentos afaste preliminarmente a hipótese de desvio patrimonial definitivo, a conduta caracteriza **apropriação indébita temporária**. Ressalta-se também que contextos de excepcionalidade, como períodos de mobilização ou greve estudantil, não exime os gestores do dever irrestrito de zelo com os ativos institucionais.

2. Responsabilidade Individual e Falta de Transparência

A retenção e centralização do controle das movimentações por parte do titular da conta, associada ao deslogamento dos demais gestores da plataforma bancária e à morosidade na apresentação de comprovantes, comprometeu a transparência da gestão.

Tal conduta contraria os deveres de publicidade, integridade e preservação do patrimônio do CAHS, previstos nos arts. 16, III; 18, I e II; e 33, VIII e IX, do Estatuto Social, bem como nos arts. 5º, I e VII; 53, IV; e 59 do Regimento Interno, além de obstaculizar a elaboração célere e fidedigna dos balancetes orçamentários (Regimento Interno, art. 19, § 1º, IV).

3. Co-responsabilidade da Presidência e da Tesouraria

O afastamento formal ou prático dos demais gestores da conta bancária não afasta o dever de fiscalização inerente aos seus cargos. Conforme determina o Estatuto Social, compete à Presidência superintender os trabalhos da diretoria e zelar pelo cumprimento do Estatuto (art. 34, II e III) e à Tesouraria a guarda, escrituração contábil e movimentação dos recursos (art. 36, I, III, IV e VI), além do dever de planejamento econômico atribuído à Diretoria (art. 33, III e VIII).

A omissão ou morosidade no acompanhamento contínuo após os primeiros indícios de inconsistência — associada a eventual silenciamento de alertas formais realizados por uma parte da Presidência no ambiente deliberativo, em desconformidade com o art. 55 do Regimento Interno — fragilizou os mecanismos internos de governança e facilitou a reincidência de falhas operacionais.

III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL

Diante dos fatos e fundamentos expostos, o Conselho Fiscal, no exercício de sua função fiscalizadora e orientativa, recomenda à Diretoria Executiva do CAHS a adoção imediata das seguintes providências:

1. No Âmbito Disciplinar e Regimental

- **Encaminhamento para Apuração Disciplinar:** Submeter o caso ao pleno da Diretoria Executiva para deliberação sobre a instauração de Procedimento Disciplinar (Regimento Interno, Título VI) em face do gestor titular da conta, para apuração de **infração gravíssima** análoga à improbidade administrativa e violação do Código de Ética, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa;

- **Avaliação da Conduta da Tesouraria:** Avaliar, no âmbito operacional, a falha de fiscalização por parte da Tesouraria (Regimento Interno, art. 19), tratando a omissão operacional sob o enquadramento regimental cabível;

- **Preservação de Informações:** Apurar eventual vazamento ou publicização inadequada de informações sobre o caso antes da conclusão das apurações formais, em observância aos arts. 54, 56, 57 e 60 do Regimento Interno.

2. No Âmbito Financeiro e de Auditoria

- **Auditoria Contábil:** Realizar levantamento e reconciliação de todas as operações efetuadas na conta. Havendo saldo devedor não restituído ao patrimônio da entidade, o fato deverá ser enquadrado e tratado como apropriação indébita definitiva;

- **Relatório de Mitigação de Riscos:** Exigir que a Tesouraria apresente ao Conselho Fiscal, no prazo de até duas (2) semanas antes do início do próximo processo eleitoral, relatório detalhado comprovando as providências adotadas para regularizar a gestão orçamentária e sanar os riscos operacionais.

3. No Âmbito de Governança e Operação Bancária

- **Regularização do CNPJ e Conta PJ:** Priorizar a regularização cadastral do CNPJ da entidade para o restabelecimento imediato de conta bancária em nome da Pessoa Jurídica;
- **Conta Conjunta Provisória:** Enquanto a conta PJ não estiver operacional, instituir imediatamente uma conta de movimentação e acesso conjunto entre os gestores estatutariamente responsáveis, extinguindo o uso de contas estritamente individuais;
- **Mecanismo de Dupla Aprovação:** Implementar a exigência de dupla aprovação/autenticação para qualquer movimentação financeira ou autorização de despesas em nome do Centro Acadêmico.

Conselho Fiscal do Centro Acadêmico Herbert de Sousa (CAHS)

ARGUMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

[JULIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA]

Como previsto no Título II, Capítulo II, Seção III do Estatuto Social do Centro Acadêmico Herbert Souza (CAHS), é atribuição do Conselho Fiscal analisar as receitas e despesas da entidade sempre que solicitado, assim como reunir extraordinariamente quando for necessário. É seguindo esse trecho do Estatuto que analisamos a questão, os documentos e as informações que nos foram apresentadas no dia 19 de outubro de 2026 referente à irregularidades em movimentações financeiras realizadas por um dos membros da entidade.

Já era de conhecimento do Conselho Fiscal que a gestão "Sankofa" não possui uma conta Pessoa Jurídica para realizar suas movimentações financeiras, visto que seu CNPJ esteve irregular durante todo o mandato. A saída encontrada pela gestão "Sankofa" foi, então, utilizar uma conta Pessoa Física vinculada a um dos membros da Diretoria Executiva da entidade, expondo o Centro Acadêmico a um risco financeiro e podendo gerar entraves burocráticos. A conta, sendo pessoal, já corria o risco de ser utilizada para outras finalidades.

Ao analisar os documentos informados, é possível notar que havia, mesmo que de forma singela, uma relação de utilização adiantada dos recebimentos provenientes de operações financeiras pessoais realizadas pelo diretor em questão, que em seguida eram repostas pelo mesmo. A maioria das operações tinha na descrição o detalhe de que eram gastos pessoais dele, visto que o mesmo colocava o próprio nome na descrição das transações, e logo eram repostas, seja por pressão de diretores, seja por ajustes que ele mesmo fazia. **Descartada, portanto, a hipótese de desvio de dinheiro**, o problema, ao meu ver, reside então em quatro aspectos:

I) Apropriação indébita temporária de valores da entidade para gastos pessoais;

II) Falta de transparência com o restante da Diretoria Executiva e com a Tesouraria, seja nos gastos pessoais realizados na conta, seja com a morosidade em que o acesso era estabelecido quando os diretores solicitavam, apesar do membro em questão ter insistido em ter o controle dos recursos durante toda a gestão, mesmo não sendo o responsável estatutário pela tomada de decisões sobre o patrimônio da entidade;

III) Falta de governança financeira por parte da gestão que permitisse maior fiscalização dos recursos ou mesmo acesso irrestrito e independente por parte dos responsáveis estatutários da entidade;

IV) Falta de acompanhamento constante das movimentações por parte da Tesouraria, mesmo após os primeiros indícios de irregularidades, o que pode ter facilitado a recorrência.

Posto isso, **apesar de não ser atribuição do Conselho Fiscal analisar medidas administrativas**, recomendo à Diretoria do CAHS a análise sob aspecto disciplinar por conta de **infração gravíssima** do membro em questão por atitude semelhante à improbidade administrativa, que até 2021 não necessitava de dolo para ser analisada sob aspecto disciplinar, previsto na Lei nº 8.429/1992, e como previsto no **Código de Ética** da entidade. Assim como analisar a publicização de informações sobre o caso antes mesmo da apuração por parte da gestão "Sankofa" e do presente Conselho Fiscal, considerando o Art. 54º, o Art. 56º, o Art. 57º e o Art. 60º do Regimento Interno.

É importante salientar que havia uma preocupação de parte da presidência acerca de algumas das transações realizadas que, por diversas vezes, foi silenciada em prol de uma suposta confiabilidade de uma parte da Diretoria que era proveniente de relações pessoais com o membro em questão, o que, ao meu ver, fere o Art. 55º do Regimento Interno, ao gerar situações de violência, psicológica e/ou simbólica de gênero. Ao meu ver, o Conselho Fiscal deveria ter sido acionado na primeira irregularidade, independente do grau de confiança pessoal que membros da Diretoria tinham com o membro.

No que tange às irregularidades financeiras observadas, utilizando o Estatuto Social e o Regimento Interno da entidade como base, recomendo:

I) Apuração e revisão das operações realizadas, considerando se os valores que dizem respeito à entidade estão devidamente contabilizados, caso contrário, solicitar a devolução do valor residual ainda sob posse do membro, considerando que, havendo valores devidos não devolvidos, o caso deve ser analisado como apropriação indébita definitiva (desvio patrimonial da entidade);

II) Abertura de uma conta conjunta entre os membros da Diretoria Executiva para facilitar a rastreabilidade das operações e garantir que haja transparência e independência no acesso à conta a quem tem o direito estatutário;

III) Retomar, o mais breve possível, a constituição de uma Pessoa Jurídica para extinguir a utilização de contas pessoais para transações da entidade;

IV) Criar um mecanismo de dupla aprovação para transações e gastos da entidade, garantindo maior controle dos recursos por parte da gestão;

V) Avaliar disciplinarmente a facilitação da omissão dos valores por parte da Tesouraria da entidade, considerando que a falha operacional se caracteriza como uma **infração leve**, e que o art. 19º do Regimento Interno prevê que a Tesouraria tem o papel de “garantir a transparência financeira do CAHS”, o que não foi concretizado.

Recomendo ainda que a Tesouraria apresente para o Conselho Fiscal um retorno em até 2 semanas antes do início do próximo processo eleitoral sobre as providências tomadas para mitigar riscos financeiros e operacionais e garantir transparência dos recursos correntes da entidade.

[SAMIRAH NEVES DE SOUZA PESSOA]

Em relação à decisão do início da gestão de utilizar uma conta Pessoa Física para realizar as movimentações financeiras do CAHS, entendo que essa escolha expôs a entidade a riscos financeiros, considerando que o CNPJ permaneceu irregular durante todo o mandato, impossibilitando a utilização de uma conta Pessoa Jurídica. Uma vez que os recursos do Centro Acadêmico ficaram vinculados à conta pessoal de um dos membros da Diretoria Executiva, cabia à gestão garantir o controle das entradas e saídas, bem como o esclarecimento dos gastos realizados, evitando que as movimentações da entidade se confundissem com outras finalidades.

Sobre as providências adotadas pelos demais membros da gestão, a Presidência e a Tesouraria foram desligadas da conta e permaneceram assim por determinado período. Apesar dos motivos que levaram à interrupção do acesso, entendo que isso não afasta a responsabilidade dos demais membros quanto à fiscalização das

movimentações financeiras do CAHS. Conforme o art. 34, incisos II e III, compete à Presidência superintender os trabalhos das diretorias e cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o Regimento Interno. Já o art. 36, incisos I, III, IV e VI, estabelece as responsabilidades da Tesouraria quanto à escrituração contábil, à guarda dos valores da entidade, à movimentação dos recursos financeiros e à apresentação de relatórios trimestrais de gestão e execução orçamentária. Além disso, o art. 33, incisos III e VIII, atribui à Diretoria o dever de planejar a saúde econômica da entidade e apresentar balanços financeiros trimestrais. Tendo isso em vista, uma vez que os demais membros tomaram conhecimento da utilização da conta para a venda do benefício, cabia a eles acompanhar e fiscalizar as movimentações, especialmente diante dos gastos não esclarecidos pelo titular no primeiro balancete. Dessa forma, entendo que, ainda que o titular possuísse responsabilidade direta sobre a utilização da conta, a situação também deveria ter sido acompanhada pela Presidência e pela Tesouraria, considerando suas atribuições estatutárias e a necessidade de garantir a transparência e a proteção dos recursos do CAHS.

Em relação à falta de transparência por parte do Secretário-Geral (conforme está formalmente registrado, e é o titular da conta), entendo que a ausência de esclarecimentos sobre os gastos realizados e a restrição de acesso à conta utilizada para movimentar os recursos do CAHS comprometem a transparência e a fiscalização da gestão financeira da entidade. O art. 33, incisos VIII e IX, determina o dever da Diretoria de apresentar balanços financeiros trimestrais e divulgar suas ações seguindo os princípios da transparência e da publicidade. Além disso, o art. 16, inciso III, garante aos associados o direito de acesso aos balanços financeiros trimestrais, enquanto o art. 18, incisos I e II, estabelece o dever dos membros efetivos de cumprir o Estatuto e zelar pelo patrimônio do CAHS. Dessa forma, considerando que o Secretário-Geral não apresentou esclarecimentos suficientes sobre os gastos e não garantiu o livre acesso à conta, entendo que sua conduta deve ser analisada à luz desses deveres estatutários, uma vez que dificultou o acompanhamento das movimentações financeiras e comprometeu a transparência na utilização dos recursos da entidade.

[MARCELO AMANCIO SANTOS]

Com base na análise do Estatuto Social do Centro Acadêmico Herbert de Souza (CAHS), em especial nos arts. 34, III; 36, III e IV; 44, parágrafo único; 45 e 46, bem como do Regimento Interno e das evidências documentais apresentadas, como os registros de mensagens via WhatsApp trocadas entre a Presidência Coordenada, a Diretoria e a Tesouraria, constata-se que, desde a origem dos fatos, o uso provisório da conta bancária de titularidade pessoal de um dos co-presidentes para as movimentações financeiras da entidade deveria ter sido encerrado de forma imediata. Para tanto, caberia à gestão a criação formal de uma conta vinculada ao CNPJ do CAHS, sob controle de ambos os co-presidentes e, principalmente, sob a guarda da Tesouraria, garantindo a lisura da gestão financeira da entidade.

Nesse sentido, a manutenção prolongada dessa prática afrontou expressamente o Princípio da Autonomia Patrimonial previsto no art. 46, I, do Estatuto Social, segundo o qual o patrimônio da entidade não se confunde, em nenhuma hipótese, com o de seus dirigentes. Paralelamente, o uso continuado do meio de pagamento pessoal, sob a justificativa de **operações financeiras particulares** do titular da conta, compromete severamente a transparência perante a gestão e a comunidade acadêmica. Esse cenário resultou no descumprimento direto dos arts. 5º, incisos I e VII, e 19 do Regimento Interno, além de embaraçar substancialmente a elaboração e a fidedignidade dos balancetes previstos no art. 19, § 1º, IV, do mesmo diploma legal. Vale ressaltar que, embora o contexto do período, a exemplo da greve estudantil vivenciada em 2026, exigisse grande dedicação da entidade, tal conjuntura de forma alguma eximia a gestão do seu dever de zelo e diligência com a preservação do patrimônio material e imaterial do Centro Acadêmico.

Somado a isso, a apuração preliminar promovida pelo Tesoureiro revelou indícios expressivos de que o patrimônio monetário da entidade foi utilizado como extensão das finanças pessoais do referido dirigente, haja vista a identificação de movimentações em datas e horários atípicos, além de reembolsos efetuados à conta do CAHS em montantes discrepantes das **operações declaradas**. Ademais, essa assimetria financeira foi agravada pela falta de comunicação ostensiva com a Presidente e com o Tesoureiro, marcada por alinhamentos unilaterais e por sucessivos deslogamentos dos demais gestores do aplicativo bancário, cuja fiscalização acabou dependendo precariamente de notificações *push* da plataforma

InfinitePay. Em consequência disso, inviabilizou-se o exercício regular do controle financeiro e violaram-se os deveres de responsabilidade institucional e conduta ética previstos nos arts. 53, IV, e 59 do Regimento Interno.

Por conseguinte, resta evidente que a confusão entre os fundos pessoais e institucionais comprometeu a transparência e a confiabilidade das prestações de contas do CAHS e afrontou normas estatutárias e regimentais fundamentais para a representação estudantil. Portanto, diante da gravidade das condutas apuradas e da necessidade de garantir aos envolvidos o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, acredito que o caso deve ser encaminhado para o conhecimento de toda a diretoria para decidir a respeito da necessidade de instauração de procedimento de apuração disciplinar, nos termos fixados pelo Título VI (Do Regime Disciplinar) do Regimento Interno, a fim de que sejam delimitadas as responsabilidades e aplicadas as penalidades cabíveis.